

BEOS-2256/25

Warszawa, 9 grudnia 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz. SP5-111.020.326, 10, 2025

Data wpływu 09.12.2025r.

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących
pojazdami
(druk sejmowy nr 1939)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Z uzasadnienia projektu i deklarowanych skutków regulacji (DSR) wynika, że Wnioskodawcy dostrzegają problem niespójności oraz luki w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych (OSP) w obszarze ruchu drogowego i uprawnień kierujących.

Zdaniem Wnioskodawców art. 109 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami¹ (dalej ustawa o kierujących pojazdami lub u.k.p.), regulujący tryb wydawania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, jest w praktyce niejednolicie stosowany przez starostów. Zdarza się, że „takie zezwolenie konkretny strażak OSP otrzymuje na konkretny pojazd używany do celów specjalnych i w konkretnej jednostce OSP. Sprawia to, że ten strażak OSP nie może kierować pojazdem uprzywilejowanym innej jednostki, a nawet swojej macierzystej w przypadku wprowadzenia do podziału Państwowej Straży Pożarnej nowego pojazdu danej jednostki OSP”.

Wnioskodawcy wskazują również na nakładanie się obowiązków wobec członka OSP, który jest jednocześnie żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub funkcjonariuszem czy pracownikiem jednostki organizacyjnej określonej w art. 109 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami² i posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydane przez odpowiedni organ tej jednostki, a mimo to musi uzyskać odrębne zezwolenie w ramach działalności OSP.

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 1226.

² Tj. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej.

Skutkuje to koniecznością ponownego przeprowadzenia badań lekarskich i złożenia stosownego wniosku.

Wnioskodawcy podkreślają także problem obciążenia opłatą za wydanie lub przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w odniesieniu do OSP.

Kolejnym zidentyfikowanym problemem jest brak jednoznacznego ujęcia w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym³ (dalej: Prawo o ruchu drogowym lub p.r.d.) pojazdów typu quad (rejestrowanych jako ciągniki rolnicze, czterokołowce lub czterokołowce lekkie) jako pojazdów używanych do celów specjalnych, co – w ocenie Wnioskodawców – nie odpowiada realiom ich wykorzystania w działaniach OSP. Wnioskodawcy wskazują również na brak wyraźnej podstawy prawnej dla wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze przez członków OSP poza czynnościami związanymi z prowadzeniem akcji ratowniczej.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

W projekcie przewidziano nowelizację Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Zgodnie z proponowanym art. 109 ust. 2b u.k.p. starosta, wydając zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP, wskazywałby uprawnionego do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi wszelkich OSP oraz kategorie prawa jazdy uprawnionego (art. 2 pkt 1 projektu). Członek OSP, będący jednocześnie funkcjonariuszem lub pracownikiem określonych przez projekt jednostek organizacyjnych⁴ lub żołnierzem Sił Zbrojnych RP, posiadający zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym⁵, byłby zwolniony z obowiązku posiadania odrębnego zezwolenia⁶ w ramach realizacji zadań OSP określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych⁷ (art. 2 pkt 2 projektu)⁸. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP byłoby zwolnione z opłaty (art. 2 pkt 3 projektu)⁹.

Zgodnie z proponowanym art. 6 ust. 3aa p.r.d. członek OSP, poza czynnościami związanymi z prowadzeniem akcji ratowniczej¹⁰ mógłby dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, jeżeli wykonuje zadania OSP¹¹, pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Obowiązek ukończenia szkolenia nie dotyczyłby członków OSP posiadających kwalifikacje instruktora¹² (art. 1 pkt 2 projektu).

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, ze zm.

⁴ Ibidem.

⁵ Na podstawie art. 109 ust. 5 u.k.p.

⁶ O którym mowa w art. 109 ust. 1 u.k.p.

⁷ Dz. U. z 2025 r. poz. 244 i 900.

⁸ Dotyczący dodawanego art. 109 ust. 5b u.k.p.

⁹ Dotyczący proponowanego brzmienia art. 109 ust. 5b u.k.p.

¹⁰ Określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 10 p.r.d.

¹¹ Określone w art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

¹² Zob. art. 33 ustawy o kierujących pojazdami.

„ Zaproponowano, aby katalog pojazdów używanych do celów specjalnych, obejmował również czterokołowca, czterokołowca lekkiego lub ciągnik rolniczy (art. 1 pkt 1 projektu dotyczący zmiany definicji ustawowej z art. 2 pkt 37 p.r.d.). Zgodnie z dodawanym art. 66 ust. 6a p.r.d. minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określiłby, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów używanych do celów specjalnych będących pojazdami typu czterokołowiec, czterokołowiec lekki oraz ciągnik rolniczy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (art. 1 pkt 4 projektu).

Zgodnie z proponowaną zmianą art. 53 ust. 1 p.r.d. czterokołowiec, czterokołowiec lekki lub ciągnik rolniczy mogłyby uzyskać status pojazdu uprzywilejowanego jednostek enumeratywnie wymienionych w tym przepisie (art. 1 pkt 3 projektu).

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (art. 3 projektu).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali rozwiązań alternatywnych, uznając, że nie ma możliwości podjęcia innych środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Ze względu na charakter projektowanych zmian odstąpiono od dokonywania analizy porównawczej rozwiązań przyjętych w innych państwach.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Zmiany w zakresie p.r.d. obejmują w pierwszej kolejności modyfikację definicji ustawowej pojęcia „pojazd używany do celów specjalnych”. Zgodnie z projektem ma nim być nie tylko pojazd samochodowy, ale również czterokołowiec, czterokołowiec lekki lub ciągnik rolniczy, spełniający warunki określone w art. 2 pkt 37 p.r.d., tj. przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków oraz używany przez Siły Zbrojne RP, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, jednostki ochrony przeciwpożarowej¹³,

¹³ Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 188) jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze.

Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną. Projektowana zmiana odnosiłaby się więc do wszystkich wskazanych powyżej instytucji, nie tylko OSP.

W tym zakresie należy zwrócić uwagę na definicje legalne zawarte w art. 2 p.r.d. Zgodnie z jego pkt. 37 pojazdem używanym do celów specjalnych jest pojazd samochodowy spełniający wskazane powyżej warunki. Pojazdem samochodowym w rozumieniu p.r.d. jest natomiast „pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego” (pkt 33). Pojazd silnikowy to z kolei „pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego” (pkt 32). W rozumieniu p.r.d. czterokołowcem jest „pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg;” (pkt 42b), natomiast czterokołowiec lekki to „czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h” (pkt 42c). Wreszcie, ciągnikiem rolniczym jest „pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych” (pkt 44).

Przedstawione powyżej definicje legalne pozwalają na stwierdzenie, że czterokołowiec i czterokołowiec lekki są pojazdami samochodowymi w świetle obowiązującego brzmienia p.r.d., a w konsekwencji mieszczą się w zakresie obecnej definicji pojazdu używanego do celów specjalnych. Odmienne przedstawia się kwestia ciągnika rolniczego, który *explicite* został wykluczony z zakresu definicji pojazdu samochodowego, a tym samym nie jest on objęty zakresem definicji pojazdu używanego do celów specjalnych. Powyższe prowadzi do wniosku, że projektowane dodanie wyrazów „czterokołowiec” i „czterokołowiec lekki” do art. 2 pkt 37 p.r.d. stanowiłoby *superfluum*. Jedynie w przypadku ciągnika rolniczego poszerzony zostałby zakres pojęcia „pojazd używany do celów specjalnych”.

W projekcie proponuje się ponadto zmianę art. 53 ust. 1 p.r.d., określającego, jakie pojazdy mogą być pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym, tak aby były nimi nie tylko pojazdy samochodowe, ale także czterokołowce, czterokołowce lekkie lub ciągniki rolnicze, wykorzystywane przez podmioty określone w art. 53 ust. 1 pkt 1-12 p.r.d. Zachowują w tym zakresie aktualność zastrzeżenia poczynione powyżej.

Projektowany art. 66 ust. 6a p.r.d. ma zawierać upoważnienie do wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, rozporządzenia, w którym określone zostaną warunki techniczne pojazdów używanych do celów specjalnych będących pojazdami typu czterokołowiec, czterokołowiec lekki i ciągnik rolniczy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Postanowienie to wzbudza wątpliwości ze względu na obecne brzmienie art. 66 ust. 6 i 7 p.r.d. Przepisy te zawierają bowiem delegację ustawową pozwalającą odpowiednim ministrom określić w drodze rozporządzenia warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych RP, Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, SOP, KAS, Służby Więziennej i straży pożarnej¹⁴. Jak wskazano powyżej, czterokołowiec i czterokołowiec lekki są objęte zakresem definicji pojazdu używanego do celów specjalnych, pozostając tym samym już teraz w zakresie przedmiotowym wskazanej delegacji ustawowej. Nie wydaje się zatem konieczne ani uzasadnione tworzenie kompetencji do wydania rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać ciągniki rolnicze używane do celów specjalnych. Zgodnie z projektowaną zmianą art. 2 ust. 37 p.r.d. mają one stać się pojazdami używanymi do celów specjalnych. W konsekwencji także one zostaną objęte zakresem delegacji ustawowych, o których mowa w art. 66 ust. 6 i 7 p.r.d. Jako skutek projektu należy w tym miejscu wskazać konieczność dokonania przez właściwych ministrów nowelizacji wskazanych rozporządzeń.

W projekcie przewiduje się również znaczne zwiększenie uprawnień strażaków OSP w zakresie dawania poleceń lub sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze. *De lege lata* strażak OSP, podobnie jak strażak Państwowej Straży Pożarnej¹⁵, może je wydawać wyłącznie podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej. Wskutek zmiany będzie to możliwe, jeżeli strażak OSP będzie wykonywał zadania OSP określone w art. 3 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że w przywołanym przepisie, we wprowadzeniu do wyliczenia, poprzez posłużenie się pojęciem „w szczególności” wskazano, że zawarty w nim katalog zadań OSP ma charakter jedynie przykładowy. Nie będzie więc możliwe precyzyjne określenie zakresu okoliczności, w których strażak OSP będzie mógł dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze. Na etapie stosowania prawa może to powodować u adresatów przepisu trudności w określeniu, czy w konkretnej sytuacji należy podporządkować się poleceniom i sygnałom strażaka OSP. Zwraca również uwagę, że skutkiem projektowanego przepisu będzie zwiększenie zakresu uprawnień członków OSP w porównaniu ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej.

Możliwość wydawania sygnałów i poleceń w sytuacjach innych niż podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej ma być powiązana z obowiązkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Z wymogu tego będą zwolnieni członkowie OSP posiadający kwalifikacje instruktora jazdy, o których mowa w art. 33 u.k.p. W kontekście proponowanej w projekcie zmiany w zakresie posiadania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, o czym szerzej dalej, mogą na tym tle powstać kolejne wątpliwości. Zmiana w proponowanym brzmieniu prowadziła by bowiem do sytuacji, w której np. policjant, będący jednocześnie członkiem OSP,

¹⁴ Zob. wydane na ich podstawie: rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r., poz. 234) oraz rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. poz. 594).

¹⁵ Zob. art. 6 ust. 1 pkt 9 i 10 p.r.d.

pełniąc pierwszą z ról może wydawać polecenia lub sygnały, równocześnie będąc obowiązany odbyć szkolenie, aby wydawać polecenia i sygnały działające w charakterze strażaka OSP w sytuacjach innych niż podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

Zmiany w zakresie u.k.p. skupiają się wokół procedury wydawania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Zgodnie z projektem zakres takiego zezwolenia ma zostać doprecyzowany poprzez dodanie przepisu, wedle którego starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP, wskazując uprawnionego do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi wszelkich OSP i kategorii prawa jazdy uprawnionego. W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że w praktyce „zdarzają się przypadki, że takie zezwolenie konkretny strażak OSP otrzymuje na konkretny pojazd używany do celów specjalnych i w konkretnej jednostce OSP”. W zamyśle Wnioskodawców uprawniony strażak OSP będzie mógł prowadzić w dowolnej jednostce OSP dowolny pojazd uprzywilejowany, o ile będzie on objęty zakresem posiadanych przez niego kategorii prawa jazdy.

W tym kontekście należy podnieść, że normę wskazanego powyżej postępowania starosty można wywodzić z już obowiązujących przepisów u.k.p. Zgodnie z art. 109 ust. 2 u.k.p. starosta, wydając zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określa zakres zezwolenia odpowiadający zakresowi badań lekarskich i psychologicznych oraz ważność zezwolenia. Poprzez odesłanie w art. 109 ust. 2 pkt 1 u.k.p. do art. 108 ust. 1 u.k.p., już teraz zakres zezwolenia uzależniony jest od określonych kategorii prawa jazdy uprawnionego. Biorąc pod uwagę, że starosta wydaje decyzję administracyjną, udzielając zezwolenia, musi ona również wskazywać konkretnego uprawnionego. Równocześnie trudno znaleźć podstawę prawną dla wydania zezwolenia, w którym ograniczono by strażakowi OSP możliwość kierowania pojazdem uprzywilejowanym do konkretnego pojazdu i konkretnej jednostki OSP. Warto w tym zakresie zwrócić również uwagę na rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne¹⁶, wydane na podstawie art. 111 ust. 1 u.k.p. Jego załącznik nr 4 zawiera wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Na jego awersie znajdują się następujące rubryki: nazwa organu, nazwisko oraz imię lub imiona uprawnionego, jego numer PESEL albo data urodzenia, a także numer zezwolenia, podpis i pieczęć wystawcy. Na rewersie przewidziano natomiast możliwość wpisania jedynie oznaczenia literowego kategorii prawa jazdy i datę ważności. Nie zawiera on rubryki przewidzianej na ograniczenie zezwolenia, o którym mowa w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektowanym art. 109 ust. 5b u.k.p. strażak OSP będący jednocześnie funkcjonariuszem lub pracownikiem Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, SOP, CBA, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej lub żołnierzem Sił Zbrojnych RP będzie zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na kierowanie pojazdem

¹⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 1392, ze zm.

uprzywilejowanym w ramach realizacji zadań OSP, jeżeli posiada już zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w ramach pracy zawodowej lub służby. Przedstawiony powyżej katalog podmiotów, które miałyby zostać zwolnione z obowiązku uzyskiwania odrębnego zezwolenia, nie obejmuje jednak wszystkich osób, które mogą być kierowcami pojazdów uprzywilejowanych. Dla przykładu, zgodnie z art. 53 ust. 1 p.r.d., pojazdem uprzywilejowanym może być m.in. pojazd samochodowy zespołu ratownictwa medycznego (pkt 2), straży gminnych (pkt 10c) czy też podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego (pkt 10d). W przypadku osób uprawnionych do kierowania takimi pojazdami, jeżeli będą równocześnie członkami OSP, nadal konieczne będzie uzyskiwanie odrębnego zezwolenia. Nie zostanie więc w pełni zrealizowany cel Wnioskodawców.

Zgodnie z projektowanym art. 109 ust. 6 u.k.p. wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych będzie zwolnione z opłaty. Na etapie stosowania prawa może jednak powstać uzasadniona wątpliwość dotycząca zwolnienia z opłaty przedłużenia ważności takiego zezwolenia. Projektowany przepis jednoznacznie odnosi się bowiem wyłącznie do wydania zezwolenia. Warto w tym zakresie zauważyć, że art. 109 ust. 6 u.k.p. w obowiązującym brzmieniu stanowi, iż koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP są finansowane z budżetu gminy. Nowelizacja pozbawi więc organy gminy możliwości finansowania kosztu przedłużenia zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁷. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu¹⁸.

2.

Projektowana regulacja nie dotyczy spraw unormowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC).

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt:

1. Ochotnicze straże pożarne – ponad 16 000 jednostek OSP, w tym w szczególności aktywni strażacy (ok. 212 000 ochotników, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych)¹⁹.

¹⁷ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Bartosz Romowicz)*, opinia BEOS z 4 XI 2025 r., BEOS-WPEiM-2219/25.

¹⁸ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Bartosz Romowicz) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 4 XI 2025 r., BEOS-WPEiM-2220/25.

¹⁹ W DSR projektu zapisano: „Według danych Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce aktywnych, biorących udział w działaniach ratowniczych jest ponad 230 tysięcy strażaków”. Wnioskodawcy nie wskazali źródła tych danych ani daty pozyskania informacji.

2. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister właściwy do spraw transportu jako podmioty właściwe do nowelizacji rozporządzeń określających warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, o których mowa w art. 66 ust. 6-7 p.r.d.
3. Starostowie – 314 starostów, jako podmioty wydające zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczych straży pożarnych; treść i zakres zezwoleń wydawanych przez starostów zostanie doprecyzowany na podstawie ustawy.
4. Wojewódzkie ośrodki ruchu (WORD) – 49 ośrodków²⁰, jako organizatorzy szkoleń dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych.
5. Gminy – 2 479 gmin, jako podmioty ponoszące koszty wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym²¹.

B. Wpływ na społeczeństwo:

Wprowadzenie proponowanych przepisów pozwoli zwiększyć efektywność i ułatwi prowadzenie działań ratowniczych OSP, a także poszerzy możliwości wykorzystania jednostek OSP poprzez włączenie aktywnych członków OSP posiadających uprawnienia w zarządzanie ruchem w sytuacjach niezwiązanych z akcjami ratunkowymi.

Można prognozować poprawę bezpieczeństwa, ponieważ projektowane przepisy wprowadzają obowiązek ukończenia przez członka OSP szkolenia z zakresu kierowania ruchem organizowanego przez WORD. Obowiązek szkolenia nie dotyczyłby członków OSP posiadających kwalifikacje instruktora jazdy.

Odnotować należy, że przyjęcie proponowanych regulacji mogłoby być podstawą żądań innych kategorii podmiotów/grup zawodowych do przyznania analogicznych uprawnień. Dotyczy to m.in. funkcjonariuszy straży miejskich czy ratowników medycznych.

Zgodnie z danymi za 2023 r. łączna liczba wszystkich strażaków w Polsce wyniosła ponad 462 000 osób. Liczba strażaków OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) wyniosła 221 108 osób, w tym 120 989 osób posiadało uprawnienia do działań ratowniczo-gaśniczych. Liczba strażaków w OSP poza KSRG wyniosła 241 347 osób, w tym 91 484 osoby z uprawnieniami do działań ratowniczo-gaśniczych – *Ochotnicze Straże Pożarne w liczbach*, <https://strazacki.pl/ciekawostki-pozarnicze/ochotnicze-straze-pozarne-w-liczbach-najnowsze-dane-30-06-2023/> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 7 XII 2025 r.].

²⁰ W Polsce funkcjonuje 49 WORD-ów (w tym ośrodki główne i oddziały terenowe). Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym WORD-y mogą organizować szkolenia dla członków OSP m.in. z zakresu: kwalifikowanej pierwszej pomocy (część WORD-ów), bezpieczeństwa ruchu drogowego, działań na drogach oraz szkolenia specjalistyczne współfinansowane przez samorządy województw.

²¹ Obecnie opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wynosi 50 zł. Jest to opłata stała, pobierana za wydanie lub przedłużenie zezwolenia i dotyczy również ochotniczych straży pożarnych, za które koszt ten ponosi gmina. W wyniku wdrożenia proponowanych zmian gminy zmniejszą swoje koszty w związku ze zniesieniem obowiązku zlecenia i wykonywania dodatkowych badań w celu uzyskania zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Jednorazowy koszt wykonywanych badań w zależności od miejsca w Polsce wynosi od 120 do 250 zł za jednego członka ochotniczych straży pożarnych.

C., Konsultacje społeczne:

W ramach konsultacji społecznych projektu przesłano 31 ankiet. Większość wypowiadających się zgodziło się z proponowanymi zmianami, wskazując na potrzebę uwzględnienia sytuacji, gdy posiadający zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydane na podstawie ust. 5 (a więc w związku ze swoją pracą zawodową lub służbą) muszą uzyskać odrębne zezwolenie na realizację zadań w ramach swojej działalności w OSP²². Osoba wypowiadająca się w imieniu OSP w Wierzbanowej wskazała też, że projektowane zmiany przyczynią się do współpracy między OSP i Państwową Strażą Pożarną²³.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projekt nie wywołuje skutków gospodarczych – ma przede wszystkim charakter deregulacyjny. Nie wpływa na podmioty gospodarcze, konkurencyjność, a także na dochody gospodarstw domowych.

W konsultacjach społecznych projektu respondenci nie zgłosili opinii odnoszących się do skutków gospodarczych analizowanego projektu.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawcy w DSR wskazują, że projekt nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa. Jednocześnie prognozują skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego w następujący sposób:

- powiaty zmniejszą swoje dochody wskutek zniesienia opłaty za wydanie zezwolenia, która obecnie była kosztem gmin, tym samym w ogólnym rozrachunku w ramach sektora samorządowego nie będzie zmian;
- gminy zmniejszą swoje koszty w związku ze zniesieniem obowiązku zlecenia i wykonywania dodatkowych badań do uzyskania zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych²⁴;
- województwa zwiększą swoje dochody poprzez zwiększenie dochodów jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wskutek zwiększonego zainteresowania szkoleniem z zakresu kierowania ruchem.

W opinii Wnioskodawców projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasadniczo można uznać, że Wnioskodawcy prawidłowo rozpoznali skutki finansowe projektu w odniesieniu do sektora finansów publicznych. Dla sektora finansów publicznych szczególnie istotne znaczenie ma przepis art. 109 ust. 1 u.k.p., zgodnie z którym zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest przez starostę i podlega ono opłacie, która stanowi dochód powiatu. Jednocześnie w myśl

²² ID komentarza: 85651, 84061.

²³ „Proponowane zmiany rozwiążą problemy z którymi borykają się OSP od dłuższego czasu w szczególności jeśli chodzi o pojazdy typu quad zarejestrowane jako ciągniki rolnicze z którymi jest problem aby PSP mogła legalnie wprowadzić do podziału bojowego danych jednostek OSP”, ID komentarza: 84497.

²⁴ Jednorazowy koszt wykonywanych badań w zależności od miejsca w Polsce wynosi od 120 do 250 zł za jednego członka ochotniczych straży pożarnych (zob. DSR, pkt 6).

obowiązującego brzmienia art. 109 ust. 6 u.k.p. koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy. Tym samym propozycja zniesienia opłat za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w ramach działalności OSP z jednej strony może prowadzić do zmniejszenia wpływów budżetowych powiatów, z drugiej zaś będzie przyczyniać się do ograniczenia wydatków budżetowych gmin. Należy oczekiwać, że w obu przypadkach zmiany będą miały marginalne znaczenie dla gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie ewentualne oszczędności w wydatkach gmin może przynieść zniesienie konieczności uzyskiwania przez członka ochotniczej straży pożarnej będącego jednocześnie funkcjonariuszem lub pracownikiem Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, SOP, CBA, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej lub żołnierzem Sił Zbrojnych RP, posiadającego zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w ramach służby lub pracy zawodowej, ponownego zezwolenia w ramach działalności OSP.

W toku konsultacji społecznych ich uczestnicy nie wypowiadali się odnośnie do skutków finansowych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Można przewidywać zmniejszenie obciążenia administracyjnego starostów, którzy wydają zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP oraz przedłużają ich ważność w tych przypadkach, w których strażak OSP będzie już posiadał zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Zniesienie opłaty za wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP może także zmniejszyć obciążenie administracyjne gmin oraz powiatów.

Projektowana regulacja wymagałaby, jak się wydaje, nowelizacji rozporządzeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 6-7 p.r.d., co stanowiłoby jednorazowe obciążenie administracyjne ministrów upoważnionych do ich wydania. Projekt wprowadza również nowy obowiązek administracyjno-szkoleniowy (realizowany przez WORD-y) dla strażaków OSP, którzy chcą kierować ruchem poza akcjami ratowniczymi.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Skutki prawne projektu wywołują pewne wątpliwości – projektowane regulacje w części powtarzają bowiem obowiązujące już rozwiązania. Wśród istotnych zmian w p.r.d. należy wskazać na objęcie zakresem pojęcia „pojazd używany do celów specjalnych” i „pojazd uprzywilejowany” ciągników rolniczych.

W u.k.p. zwiększone zostaną uprawnienia strażaków OSP w zakresie dawania poleceń lub sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze. Strażacy OSP będą zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w ramach realizacji zadań OSP, jeżeli posiadają już zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w ramach pracy zawodowej lub służby. Zniesiona zostanie odpłatność za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP.

Opiniowany projekt nie dotyczy spraw unormowanych w EKPC.

2. Skutki społeczne: Wprowadzenie proponowanych przepisów pozwoli zwiększyć operacyjność jednostek i efektywność działań OSP m.in. poprzez włączenie aktywnych członków OSP posiadających uprawnienia w zarządzanie ruchem w sytuacjach niezwiązanych z akcjami ratunkowymi.

3. Skutki gospodarcze: Przedłożony projekt nie wywołuje skutków dla gospodarki i przedsiębiorców.

4. Skutki finansowe: Projekt może oddziaływać na budżety jednostek samorządu terytorialnego, jednak jego skutki nie powinny być istotne.

Autorzy:

Marcin Fryźlewicz, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Angelina Tazuszel, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

Filip Pańczyk, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Marta Karkowska, specjalistka ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

Jacek Krzak, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/